กฎหมาย • บทความวิชาการ

ภาษากฎหมายที่ประชาชนเข้าใจได้

แนวทางเขียนกฎหมายและประกาศราชการด้วยภาษาที่ชัดเจน

กองบรรณาธิการ ราชบัณฑิตยสภา
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๙ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๙ อ่าน ๖ นาที

ความนำ

กฎหมายและประกาศราชการมีผลต่อชีวิตประจำวันของประชาชน ตั้งแต่การขออนุญาต การเสียภาษี ไปจนถึงการใช้สิทธิต่าง ๆ แต่ภาษาที่ใช้มักยาว ซับซ้อน และเต็มไปด้วยศัพท์เฉพาะ จนผู้อ่านทั่วไปเข้าใจได้ยาก แนวคิดเรื่องภาษากฎหมายที่ชัดเจน (plain legal language) จึงได้รับความสนใจในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

เหตุใดความชัดเจนจึงสำคัญ

หลักสำคัญประการหนึ่งของรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายคือ ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายควรรู้ได้ว่ากฎหมายกำหนดอะไร หากถ้อยคำกำกวม ประชาชนอาจปฏิบัติผิดโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่อาจตีความต่างกัน และข้อพิพาทอาจเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วางแนวทางให้รัฐจัดทำกฎหมายเท่าที่จำเป็น รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และเปิดเผยผลการรับฟังต่อประชาชน แนวทางนี้จะบรรลุผลได้ยาก หากประชาชนอ่านร่างกฎหมายแล้วไม่เข้าใจ

หลักการเขียนให้เข้าใจง่าย

แนวทางที่ใช้กันโดยทั่วไปในการเขียนกฎหมายและประกาศให้ชัดเจน มีดังนี้

1. **เขียนประโยคให้สั้น** หนึ่งประโยคควรมีสาระหลักเพียงเรื่องเดียว หากมีเงื่อนไขหลายข้อ ควรแยกเป็นอนุมาตราหรือรายการ
2. **ระบุผู้กระทำให้ชัด** บอกให้ชัดว่าใครมีหน้าที่ทำอะไร แทนการใช้ประโยคที่ไม่ปรากฏผู้กระทำ
3. **ใช้คำเดียวกันกับความหมายเดียวกัน** เมื่อเลือกใช้คำใดแล้ว ควรใช้คำนั้นตลอดทั้งฉบับ ไม่สลับไปใช้คำพ้องความหมาย
4. **นิยามศัพท์ที่จำเป็น** คำที่มีความหมายเฉพาะในกฎหมายฉบับนั้นควรกำหนดบทนิยามไว้
5. **หลีกเลี่ยงการปฏิเสธซ้อน** ประโยคอย่าง “มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่ได้...” ทำให้ผู้อ่านต้องคิดหลายรอบ
6. **จัดลำดับเนื้อหาตามการใช้งาน** เช่น เรียงตามขั้นตอนที่ประชาชนต้องปฏิบัติจริง

ตัวอย่างการปรับถ้อยคำ

ถ้อยคำเดิม	ถ้อยคำที่ปรับแล้ว
การยื่นคำขอจะต้องกระทำภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง	ผู้ขอต้องยื่นคำขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในกรณีที่ปรากฏว่าเอกสารมีความไม่ครบถ้วน	หากเอกสารไม่ครบ

ถ้อยคำที่ปรับแล้วยังคงสาระเดิม แต่บอกผู้กระทำชัดเจนขึ้นและตัดคำที่ไม่จำเป็นออก

ข้อจำกัดที่ต้องคำนึง

ภาษากฎหมายบางส่วนต้องคงไว้แม้จะเข้าใจยาก เพราะเป็นศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะทางกฎหมายและมีแนวการตีความสะสมมานาน การเปลี่ยนคำโดยไม่ระวังอาจเปลี่ยนผลทางกฎหมายได้ แนวทางที่เหมาะสมจึงไม่ใช่การเลิกใช้ศัพท์กฎหมาย แต่เป็นการใช้เท่าที่จำเป็น และอธิบายให้ชัดเจนเมื่อใช้

> กฎหมายที่เขียนดีควรถูกต้องสำหรับนักกฎหมาย และเข้าใจได้สำหรับประชาชน

การนำไปใช้ในงานราชการ

นอกจากตัวบทกฎหมายแล้ว หน่วยงานของรัฐยังสามารถใช้หลักเดียวกันกับประกาศ คู่มือประชาชน แบบฟอร์ม และหนังสือแจ้งผล เช่น สรุปสาระสำคัญไว้ตอนต้น บอกสิ่งที่ผู้รับต้องทำและกำหนดเวลาให้ชัด และระบุช่องทางติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถศึกษาตัวบทกฎหมายและข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นได้จากระบบที่หน่วยงานภาครัฐเผยแพร่ บทความนี้เป็นการอธิบายหลักทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายสำหรับกรณีใดกรณีหนึ่ง

เอกสารอ้างอิง

1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. *เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา*. https://www.krisdika.go.th/
2. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. *ระบบกลางทางกฎหมาย*. https://www.law.go.th/
3. ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๕๖). *พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔*. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. https://dictionary.orst.go.th/

อ้างอิงบทความนี้

APA MLA Chicago

กองบรรณาธิการ ราชบัณฑิตยสภา. (๒๕๖๙, ๑๔ มีนาคม). *ภาษากฎหมายที่ประชาชนเข้าใจได้*. ราชบัณฑิตยสภา. https://royalsociety.go.th/pages/article.html?id=kn-law-๒๐๒๖-๐๓-๑๔

คัดลอกการอ้างอิง